



DIREITO CIVIL

Parte Geral

Prof. Me. Luís Fernando Almeida

E-mail: adv.luisfernandoalmeida@gmail.com

Cel.: (47) 99682-5798

DIREITO DE PERSONALIDADE



São os direitos subjetivos da pessoa de se posicionar sobre o que lhe é próprio, considerada individual ou socialmente.

O objeto dos direitos da personalidade são os componentes da natureza humana, tais como o direito a integridade física, intelectual e moral.

CARACTERÍSTICAS DOS DIREITO DE PERSONALIDADE



Art. 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária.

Todavia, o artigo não contém todas as características!!!!

CARACTERÍSTICAS DOS DIREITO DE PERSONALIDADE



1º - Absolutos - são oponíveis erga omnes (contra todos)

Esses direitos geram deveres de abstenção por parte de cada um de nós, inclusive do Estado.

Independentemente de qualquer registro ou possibilidade de alegação de boa-fé de terceiros, a violação do direito da personalidade é, por si só, evento danoso suficiente para se poder outorgar ao lesado o direito à reparação do dano moral.

CARACTERÍSTICAS DOS DIREITO DE PERSONALIDADE



2º - Intransmissíveis - não podem ser cedidos a outra pessoa - A intransmissibilidade dos direitos da personalidade importa em se reconhecer que, se essa categoria de direitos subjetivos advém da relação da pessoa consigo mesma, nos âmbitos físico e intelectual, a pessoa que deles é detentora não pode transmiti-los a outra.

Por isso, podemos dizer que os direitos personalíssimos do cidadão não podem ser objeto de negociação, e, embora sua lesão possa acarretar reflexo em outras pessoas, eles não se transmitem por via de herança.

CARACTERÍSTICAS DOS DIREITO DE PERSONALIDADE



Assim, por exemplo, se o sistema indica que o direito à vida é direito da personalidade, não pode uma pessoa, sem violar a lei, transmitir a outra o direito sobre sua vida.

Exemplificando de forma prática, Francisco não pode contratar Antônio para tirar-lhe a própria vida.

CARACTERÍSTICAS DOS DIREITO DE PERSONALIDADE



3º - Irrenunciáveis – Não podem ser objeto de abandono pelo titular. A irrenunciabilidade dos direitos da personalidade importa em que, no exercício dessas prerrogativas, seu titular não pode, ainda que de forma voluntária, comprometer-se a deixar de exercê-los.

Exemplo, o direito à imagem. Como atributo da personalidade humana, não pode o seu titular celebrar negócio jurídico em que renuncia à prerrogativa de utilizar sua figura, em benefício de terceiro que passaria a poder usufruí-lo com exclusividade.

CARACTERÍSTICAS DOS DIREITO DE PERSONALIDADE



Não se quer dizer com isso que são ilícitos os contratos em que atletas ou artistas prometem exclusividade de utilização comercial de sua imagem para determinadas empresas, mas sim que essa contratação não pode impedir (fisicamente) o titular do direito personalíssimo de utilizar a projeção de sua pessoa para outras finalidades igualmente comerciais, pois a expressão da imagem é componente da própria liberdade, bem intangível da personalidade. Nada há de ilícito, entretanto, na cobrança de multas compensatórias pela quebra voluntária da exclusividade contratada.

CARACTERÍSTICAS DOS DIREITO DE PERSONALIDADE



4º - Indisponíveis – Não são passíveis de se abrir mão, de disposição. Essa regra, na verdade, engloba as duas anteriores.

Quer dizer que os direitos da personalidade não podem ser transmitidos, objetos de renúncia ou objetos de abandono.

É bom anotar que alguns poderes inerentes aos direitos de personalidade podem ser objetos de disposição, tais como os poderes de doar em vida órgãos, preenchidos determinados requisitos, de consentir na exposição da imagem e de permitir o acesso a informações da vida privada.

CARACTERÍSTICAS DOS DIREITO DE PERSONALIDADE



5º - Ilimitados – Abrangem interesses imanentes ao ser humano, ainda que não mencionados expressamente pela lei ou que não identificados pela ciência. Assim, mesmo que não identificados expressamente como direitos de personalidade, têm essa natureza os direitos a alimentos, ao planejamento familiar, à dignidade, ao culto religioso, etc.

O Enunciado 274 das Jornadas de Direito Civil dispõe que os direitos da personalidade estão regulados de maneira não exaustiva pelo Código Civil. Assim, parte da doutrina entende que o “direito à opção sexual”, mesmo que não previsto no Código Civil e na Constituição, é direito de personalidade.

CARACTERÍSTICAS DOS DIREITO DE PERSONALIDADE



6º - Imprescritíveis – Não são passíveis de perda pelo decurso do tempo. Não é porque o autor de um texto o fez há 30 anos, por exemplo, que perderá os direitos de personalidade correspondentes.

CARACTERÍSTICAS DOS DIREITO DE PERSONALIDADE



7º - Impenhoráveis – Não são passíveis de constrição judicial. Dessa forma, não posso penhora um órgão de uma pessoa, nem seu nome, muito menos os direitos morais que têm em relação à obra que tiver criado.

Mas é possível a penhora dos frutos econômicos dos interesses protegidos pelos direitos da personalidade, ressalvada a quantia correspondente ao necessário para sobrevivência do autor.

CARACTERÍSTICAS DOS DIREITO DE PERSONALIDADE



8º - Inexpropriáveis – Não são passíveis de desapropriação. O Estado pode, mediante indenização, despojar compulsoriamente uma pessoa de sua propriedade, em caso de interesse público.

Mas, não poderá fazê-lo em relação a direitos da personalidade, ideia que decorre de se tratar de direito indisponível.

GARANTIAS

DO REGIME JURÍDICO GERAL



Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.

Parágrafo único. **Em se tratando de morto**, terá legitimação para requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente em linha reta, ou colateral até o quarto grau.

GARANTIAS DO REGIME JURÍDICO GERAL



Violado ou ameaçado de ser violado um direito da personalidade, pode-se reclamar em juízo as seguintes sanções:

Cessaç o da ameaça ou da les o ao direito;

Perdas e danos;

Demais sanções previstas em lei.

GARANTIAS DO REGIME JURÍDICO GERAL



Se alguém verificar a existência de uma foto sua num outdoor com fins publicitários, poderá pedir a retirada do cartaz e uma indenização por danos materiais e morais porventura existentes.

Um autor que verificar a reprodução indevida de sua obra também poderá pedir sua retirada de circulação, uma indenização por danos materiais e morais, além de poder ficar com os exemplares da obra reproduzida e de poder representar o ofensor na esfera criminal.

GARANTIAS DO REGIME JURÍDICO GERAL



São partes legítimas para requerer a aplicação de tais sanções a própria pessoa lesada, por si ou por seu representante, e, caso já falecida, o cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente em linha reta, ou colateral até o quarto grau (conforme o parágrafo único do artigo 12).

O Enunciado 275 das Jornadas de Direito Civil entende que o rol dos legitimados presentes no arts. 12 e 20 do CC compreende o “companheiro”.

GARANTIAS REGIME JURÍDICO ESPECIAIS



O Código Civil disciplina de modo especial a proteção:

- a) do próprio corpo (arts. 13 a 15 do CC);
- b) o direito ao nome (arts. 16 a 19);
- c) a proteção aos escritos, à palavra e à imagem (art. 20);
- d) a proteção à vida privada (art. 21).

PROTEÇÃO DO PRÓPRIO CORPO



Art. 13. Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física, ou contrariar os bons costumes.

Parágrafo único. O ato previsto neste artigo será admitido para fins de transplante, na forma estabelecida em lei especial.

PROTEÇÃO DO PRÓPRIO CORPO



Art. 14. É válida, com objetivo científico, ou altruístico, a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte.

Parágrafo único. O ato de disposição pode ser livremente revogado a qualquer tempo.

Art. 15. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica.

PROTEÇÃO DO PRÓPRIO CORPO



Disposição do corpo em vida (art. 13) - A lei deixa claro que você não pode dispor do seu corpo em vida, trazendo apenas duas exceções, ou seja, “Salvo por exigência médica”, ou, “para fins de transplante, na forma estabelecida em lei especial”.

A expressão diminuição permanente proíbe, portanto, que alguém corte o próprio braço ou a própria perna, uma vez que tais condutas são irreversíveis. E a frase contrariar os bons costumes proíbe, por exemplo, que alguém se machuque intencionalmente, mesmo que sem diminuição permanente da integridade física.

PROTEÇÃO DO PRÓPRIO CORPO



Disposição do corpo em vida - A outra exceção (para fins de transplantes) está regulada pela lei 9.434/97. Essa lei permite a disposição de tecidos (não se regula a disposição de sangue, de esperma e de óvulo), órgãos ou partes do corpo vivo, mas devem seguir os seguintes requisitos:

a) Deverá ser gratuita a disposição; b) Deverá o doador ser capaz, e se incapaz, ambos os pais e o juiz autorizem e não haja risco para a saúde; c) Deve-se tratar de órgãos duplos ou partes do corpo que a retirada não impeça o doador de continuar vivendo sem riscos para sua integridade;

PROTEÇÃO DO PRÓPRIO CORPO



Disposição do para depois da morte (art. 14)

A expressão objetivo científico diz respeito aos casos em que se deixa o corpo ou partes do corpo para fins de estudos.

Já a expressão objetivo altruístico se refere aos casos em que está a se preocupar com o bem estar alheio, como quando se deixa elemento do corpo para fins de transplante em favor de quem precisa de tecido (ex. córnea), de um órgão (ex. coração) ou parte do corpo (ex. fígado).

PROTEÇÃO DO PRÓPRIO CORPO



Tratamento e intervenção cirúrgica (art. 15) - Este artigo traz a tela três princípios.

Princípio da informação – o paciente tem o direito de receber todas as informações relativas à sua situação, à possibilidade de tratamento e aos respectivos riscos de vida.

Princípio da autonomia – o profissional deve respeitar a vontade do paciente ou de seu representante, se aquele for incapaz.

Princípio da beneficência – a atuação médica deve buscar o bem estar do paciente, evitando, sempre que possível, danos e riscos.

PROTEÇÃO DO PRÓPRIO CORPO



Tratamento e intervenção cirúrgica (art. 15)

Quando não for possível consultar o paciente, e havendo situação de iminentes riscos para sua vida, o tratamento ou a intervenção cirúrgica deverão ser realizados, não respondendo o médico por constrangimento ilegal (art. 146, § 3º, I, do CP).

Em situações como essas o médico age em verdadeiro estado de necessidade de terceiro, que é uma excludente de ilicitude.

DIREITO AO NOME



Art. 16. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome.

Art. 17. O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória.

Art. 18. Sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial.

Art. 19. O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome.

DIREITO AO NOME



Os arts. 16 a 18 do CC trazem a seguinte regra:

Toda pessoa tem direito ao nome, que não pode ser empregado de modo que exponha a pessoa ao desprezo público, ainda que sem intenção difamatória, ou para fins de propaganda comercial sem autorização do seu titular.

O art. 19 dispõe que o pseudônimo adotado para atividades lícitas goza de proteção que se dá ao nome.

DIREITO AO NOME



O nome pode ser conceituado como **senal exterior** que designa e individualiza a pessoa no seio de sua família e da sociedade. A individualização da pessoa se dá pelo nome, pelo estado e pelo domicílio.

Quando ao **aspecto público** do nome, o Estado impõe sua **imutabilidade**, salvo motivo justificável acolhido pelo Poder Judiciário. Focando no aspecto pessoal, o indivíduo tem autorização para usá-lo, fazendo-se chamar por ele e de defendê-lo daquele que utilizá-lo indevidamente.

DIREITO AO NOME



É possível destacar os seguintes elementos do nome:

a) Prenome – é o nome próprio da pessoa. Pode ser composto (duplo, triplo) e é livremente escolhido pelos pais, desde que não exponha a pessoa ao ridículo, caso em que os oficiais poderão recusar o seu registro. Se os pais não concordarem com a recusa, o caso será decidido pelo Poder Judiciário;

b) Patronímico – é o sobrenome ou o nome de família. Indica a filiação ou a estirpe. Pode ser de uma ou das duas;

DIREITO AO NOME



c) Agnome – sinal distintivo de quem tenha nome igual ao de algum parente (filho, júnior, neto, sobrinho);

d) Axiônimos – aspectos secundários, como os títulos nobiliárquicos ou honoríficos, os títulos eclesiásticos, os qualificativos de dignidade ou de identidade oficial, os títulos acadêmicos ou científicos e as formas de tratamento de cortesia e reverência.

DIREITO AO NOME



e) Alcunha ou epíteto – a designação dada a alguém devido a uma particularidade sua (Tiradentes, Xuxa, Pelé, Lula), podendo ser acrescentado ou até colocado no lugar de outro nome.

f) Hipocorístico – é a redução do nome que se dá a uma pessoa para expressar carinho: Nanda, Bia, Carol.

DIREITO AO NOME



Por ser objeto de direito da personalidade, o nome é intransferível, irrenunciável e indisponível. O princípio da imutabilidade, todavia, sofre exceções, quando houver:

- a) Modificação no estado de filiação ou de paternidade;
- b) Alteração do nome de um dos pais;
- c) Casamento;
- d) Dissolução da sociedade conjugal e do casamento;
- e) Pela união estável;
- f) Vontade daquele que tem entre 18 e 19 anos;
- g) Erro gráfico evidente;

DIREITO AO NOME



Por ser objeto de direito da personalidade, o nome é intransferível, irrenunciável e indisponível. O princípio da imutabilidade, todavia, sofre exceções, quando houver:

- h) Exposição do portador do nome ao ridículo;
- i) Apelido público notório;
- j) Necessidade para a proteção de vítimas e testemunhas de crimes;
- k) homonímia;
- l) Cirurgia de mudança de sexo.

PROTEÇÃO AOS ESCRITOS, À PALAVRA E À IMAGEM



Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais.

Parágrafo único. Em se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, os ascendentes ou os descendentes.

PROTEÇÃO AOS ESCRITOS, À PALAVRA E À IMAGEM



A expressão se **lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade** proíbe que alguém tenha, por exemplo, veiculada sua imagem de uma maneira difamatória.

A frase se se destinarem a **fins comerciais** proíbe, por exemplo, que alguém tenha publicada uma foto em um informe publicitário ou em uma revista de **"fofocas"** sem sua autorização.

PROTEÇÃO AOS ESCRITOS, À PALAVRA E À IMAGEM



É importante lembrar que as garantias que a lei traz ao lesado são as seguintes:

a) proibir a exposição; **b)** reclamar indenização.

Em que pese não fazer referência, também é possível (conforme previsto no artigo 12 do CC) requerer a solicitação de persecução criminal, ou seja, de que seja ajuizada ação na esfera penal. **Em se tratando de morto ou de ausente**, são partes legítimas: **a)** o cônjuge; **b)** os ascendentes ou descendentes.

PROTEÇÃO AOS ESCRITOS, À PALAVRA E À IMAGEM



São três os interesses protegidos pelas regras:

a) os escritos (expressados em documento); b) a palavra (expressada pela voz) e c) a imagem (retrato e atributo).

Os **escritos** encontram regramento especial na Lei 9.610/98 (Lei sobre Direitos Autorais), que protege “os textos de obras literárias, artísticas ou científicas”, dentre outros (art. 7º da Lei).

PROTEÇÃO AOS ESCRITOS, À PALAVRA E À IMAGEM



As **palavras** também encontram regramento especial nessa Lei, que protege “as conferências, alocuções, sermões e outras obras da mesma natureza”, dentre outras (art. 7º da Lei).

Quanto à **imagem**, essa deve ser dividida em duas espécies, **imagem-retrato** e **imagem-atributo**.

PROTEÇÃO AOS ESCRITOS, À PALAVRA E À IMAGEM



Imagem-retrato – Consiste na reprodução gráfica da figura humana, podendo se referir a partes do corpo também, como a voz e as pernas.

São exemplos: o retrato, a fotografia, o desenho, a filmagem de uma pessoa. A imagem retrato é protegida pelo art. 5º, X, da CF, pelo qual “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”.

PROTEÇÃO AOS ESCRITOS, À PALAVRA E À IMAGEM



Imagem-atributo – Consiste no conjunto de características sociais do indivíduo, ou de dada pessoa jurídica, que o identifica socialmente.

Enquanto a imagem-retrato condiz com o retrato físico da pessoa, a imagem atributo se refere a seu retrato social.

A proteção a essa imagem está prevista no art. 5º, X, da CF, pelo qual fica assegurado “o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem”.

PROTEÇÃO À VIDA PRIVADA



Art. 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma.

PROTEÇÃO À VIDA PRIVADA



É importante destacar que a garantia que a lei traz ao lesado é a seguinte:

Pode-se pedir ao juiz que impeça ou faça cessar a violação da vida privada.

Apesar de não prevista no dispositivo, eventual violação também dá ensejo a que se reclame indenização (art. 5, X, da CF). Em que pese não fazer referência, também é possível (conforme previsto no artigo 12 do CC) requerer a solicitação de persecução criminal, ou seja, de que seja ajuizada ação na esfera penal.

PROTEÇÃO À VIDA PRIVADA



Apesar do dispositivo tratar apenas da “vida privada”, são dois os interesses protegidos pela regra: **a própria vida privada e a intimidade.**

Os direitos de inviolabilidade e da intimidade são espécies do gênero **direito à privacidade**, que é aquele de a pessoa manter as informações privadas a seu respeito sob seu controle exclusivo.

Tal direito se traduz no direito de ser deixado tranquilo ou em paz.

PROTEÇÃO À VIDA PRIVADA



A **intimidade**, por sua vez, é o espaço que a pessoa tem consigo. Diz respeito aos seus pensamentos, segredos, dúvidas existenciais e sonhos. O diário particular de uma pessoa contém, por exemplo, informações sobre sua intimidade.

A **vida privada** consiste nos espaços exteriores privadas, ligados às relações familiares, de amizade e profissionais das pessoas. Aqui temos suas correspondências e conversas telefônicas, etc.